



PUTUSAN
Nomor 6840/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT VALE INDONESIA TBK, beralamat di Gedung The Energy Lantai 31 Lot 11A, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Rizky Andhika Putra, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5315/PJ/2025, tanggal 5 Juni 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009127.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2025, tanggal 7 Februari 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6840/B/PK/Pjk/2025



3. Memutuskan bahwa tidak terdapat kekurangan pembayaran PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak September 2019;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-009127.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2025, tanggal 7 Februari 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00198/KEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 20 Mei 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2019 Nomor 00009/204/19/803/21, tanggal 28 April 2021 atas nama PT Vale Indonesia Tbk., NPWP 01.000.541.1-803.001, beralamat di Jalan Sumantri Bojonegoro Plant Site Sorowako Nuha, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Mei 2025, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 15 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009127.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2025 tertanggal 17 Februari 2025 yang diucapkan pada tanggal 7 Februari 2025 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali terbatas pada pokok sengketa mengenai koreksi Objek PPh Pasal 26 atas reklasifikasi pembayaran royalti menjadi dividen sebesar Rp9.253.324.864,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009127.13/2022/PP/M.IIA Tahun 2025 tertanggal 17 Februari 2025 yang diucapkan pada tanggal 7 Februari 2025, terbatas pada pokok sengketa mengenai Koreksi Objek PPh Pasal 26 atas reklasifikasi pembayaran royalti menjadi dividen sebesar Rp9.253.324.864,00, yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00198/KEB/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 20 Mei 2022 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2019 Nomor 00009/204/19/803/21 tanggal 28 April 2021, dengan segala akibat hukumnya; dan
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2019 Nomor 00009/204/19/803/21, tanggal 28 April 2021, dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa perhitungan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2019 menurut Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6840/B/PK/Pjk/2025



No	Uraian	Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak (Rp)	Selisih (Rp)	Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (Rp)
	DPP PPh Pasal 26			
1	Dividen	9.253.324.900	(9.253.324.900)	-
2	Bunga	-	-	-
3	Royalti	-	9.253.324.900	9.253.324.900
4	Sewa/Penggunaan Harta	-	-	-
5	Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan	18.997.179.948	-	18.997.179.948
		28.250.504.848	-	28.250.504.848
	PPh Pasal 26 Terutang		-	-
1	Dividen	925.332.490	(925.332.490)	-
2	Bunga	20.265.582	-	20.265.582
3	Royalti	-	925.332.490	925.332.490
4	Sewa/Penggunaan Harta	-	-	-
5	Imbalan Sehubungan dengan jasa, pekerjaan	-	-	-
		-	-	-
	Kredit Pajak	945.598.072	-	945.598.072
	Kompensasi masa pajak sebelumnya	-	-	-
	PPh Pasal 26 Kurang/(Lebih) Bayar	-	-	-
	Sanksi Administrasi	-	-	-
	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	-	-	-

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Juni 2025, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali diajukan dengan alasan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* yang mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan permohonan peninjauan kembali ini, yaitu terbatas dan hanya untuk koreksi reklasifikasi Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas pembayaran Royalti menjadi Dividen telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sangat keliru dan bertentangan



secara nyata dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang mengakibatkan putusan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga juga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang sangat nyata;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pengadilan Pajak telah mempertimbangkan bukti, fakta, dan keterangan yang diungkap dalam persidangan. Sengketa telah diperiksa dan diputus dengan benar. Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak, yang diantaranya pada pokoknya adalah:

- Bahwa dengan tetap dipertahankannya koreksi primer atas Biaya Royalti karena pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan, maka koreksi sekunder berupa Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang berasal dari reklasifikasi Biaya Royalti menjadi Dividen tetap memiliki dasar. Oleh karena itu, koreksi positif atas Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 tetap dipertahankan;
- Bahwa karena adanya selisih nilai transaksi pembebanan Biaya Royalti yang dipengaruhi hubungan istimewa dan tidak sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha, selisih tersebut dianggap sebagai transfer laba usaha atau sebagai pembayaran dividen. Pengertian dividen mencakup pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (UU PPh);
- Bahwa koreksi sekunder berupa *constructive dividend* ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 26 dan Pasal 32A Undang-undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) *juncto Article 9 (1) dan Article 10 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Kanada*, serta sejalan dengan panduan dalam referensi *OECD Transfer Pricing*



Guideline (TPG) 2017;

- Bahwa karena Pemohon Banding telah membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 10% atas pembayaran Royalti tersebut, maka kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 yang terutang menjadi Nihil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan kembali adalah tidak beralasan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT VALE INDONESIA TBK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6840/B/PK/Pjk/2025